

**I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN****D. OTRAS DISPOSICIONES****CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL**

ORDEN AGR/769/2026, de 11 de agosto, por la que se declara la caducidad de la autorización ambiental concedida por Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Soria, a la explotación porcina ubicada en el término municipal de Montejo de Tiermes (Soria), titularidad de «Construcciones Rústicos Óscar Sanz, S.L.». Expte.: 006-26-DESO.

Vista las actuaciones que constituyen el expediente de referencia, de las cuales son los siguientes sus:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La explotación porcina proyectada en las parcelas 453 y 454 del polígono 16 del término municipal de Montejo de Tiermes (Soria), titularidad de Construcciones Rústicas Óscar Sanz, S. L. (anteriormente de Óscar Sanz Sanz y Sonia Palomar Moreno) y código PRTR n.º 9548, se encuentra afectada por la siguiente disposición relativa a la autorización ambiental:

<i>Disposición</i>	<i>Enlace al B.O.C. y L.</i>	<i>Motivo (1)</i>
Resolución de 27 de septiembre de 2016	B.O.C. y L. n.º 193, de 5/10/2016	AA. Explotación de 4.080 plazas de cerdos ibéricos de cebo. Expte.:AA-SO-003/16

⁽⁰⁾ Motivo: AA. Autorización

Segundo.– El Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, mediante informe de fecha 10 de julio de 2026, teniendo en cuenta la finalización del plazo establecido para iniciar la actividad sin que esta se haya emprendido, propone iniciar el procedimiento de declaración de caducidad de la autorización ambiental concedida mediante Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Soria, por la que se concede autorización ambiental a la explotación porcina de ibérico de cebo, en el término municipal de Montejo de Tiermes (Soria), titularidad de Construcciones Rústicas Óscar Sanz, S. L.

Tercero.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió trámite de audiencia a los interesados mediante notificación fehaciente de dicho acto, no habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.

Cuarto.– La Dirección General de Política Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, y el resultado del trámite de audiencia a los interesados, formula la Propuesta de Orden de caducidad de la autorización ambiental.

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León.

Segundo.– En el apartado resolutivo TERCERO de la citada Resolución de 27 de septiembre de 2016, se advierte de que «el titular de esta autorización ambiental, dispondrá de un plazo de 5 años, contados a partir de la fecha de recepción de su notificación, para iniciar la actividad conforme a lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre».

Tercero.– Asimismo, el artículo 37 del texto refundido de la ley de prevención ambiental, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, recoge que «transcurrido el plazo para iniciar la actividad una vez otorgada aquella, la autorización ambiental perderá su vigencia».

Cuarto.– La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 21.1 dispone, que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

DISPONGO

Primero.– Declarar la caducidad de la autorización ambiental concedida por Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Soria, por la que se concede autorización ambiental a la explotación porcina de cebo de ibérico, en el término municipal de Montejo de Tьерmes (Soria), titularidad de Construcciones Rústicas Óscar Sanz, S. L.

Segundo.– Comunicar al Ayuntamiento de Montejo de Tьерmes (Soria) que la autorización ambiental integrada de la explotación de referencia queda sin efecto.

Tercero.– Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Cuarto.– Trasladar la presente Orden al promotor, al Ayuntamiento de Montejo de Tьерmes (Soria), al Servicio de Evaluación Ambiental, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria y al Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Soria, a los efectos oportunos.



Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 11 de agosto de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO